**SIEMENS** **Healthcare**

Siemens AG, GER H IM MTE S2, Postfach 11 17 33, 60052 Frankfurt am Main

Krankenhaus Nordwest GmbH
Steinbacher Hohl 2-26
60488 Frankfurt

Name Jens Müller
Abteilung GER H IM MTE S2
Niederlassung Frankfurt
Telefon +49 697977624
Fax +49 69797137624
Mobiltelefon +49 1737073775
E-Mail jens.jemu.mueller@siemens.com

Ihr Schreiben
Unser Zeichen 0023817901
Datum 06. Dezember 2012

**Dienstleistungsangebot:** **1-8U0O7S-4 Performance TOP (Vollwartung inkl. Spezialteile)**
**Anlage / Produktangebot:** **Ysio 2-Detektor-System (1-8U0M6C-0)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an Produkten und Dienstleistungen aus dem Hause SIEMENS.

Wir freuen uns, Ihnen das auf den folgenden Seiten näher spezifizierte Dienstleistungsangebot unterbreiten zu dürfen.

Mit einer Dienstleistungsvereinbarung bewahren Sie nachhaltig die Betriebssicherheit Ihrer Anlage. Zusätzlich unterstützen wir Sie bei der Erfüllung der gesetzlichen Auflagen, die für Ihre Anlage gelten.

Für weitere Auskünfte und zu Ihrer individuellen fachlichen Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sie erhalten das Angebot in dreifacher Ausfertigung. Bei Entscheidung für diese Dienstleistungsvereinbarung senden Sie uns bitte zwei Exemplare unterzeichnet zu. Nach Gegenzeichnung erhalten Sie anschließend ein Exemplar für Ihre Unterlagen zurück. Dieses Angebot ist freibleibend. Der Vertrag kommt durch unsere schriftliche Bestätigung Ihrer Bestellung zustande.

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und würden uns freuen, Ihren Auftrag zu erhalten.

Mit freundlichem Gruß

Jens Müller
Vertrieb Healthcare



1

SIEMENS

Dienstleistungsangebot: 1-8U007S-4
Anlage / Produktangebot: Ysio (1-8U0M6C-0)

Vertragsnummer: 10045795

KS-Nummer: AXF1840

# Dienstleistungsvereinbarung

Abgeschlossen zwischen:

**Krankenhaus Nordwest GmbH**
**Steinbacher Hohl 2-26**
**60488 Frankfurt**

und der:

**Siemens AG**
**Healthcare Sector**
**Henkestr. 127**
**91052 Erlangen**

vertreten durch Rechnungsempfänger und Regulierer:

**HERMED Technische Beratungs GmbH**
**c/o Krankenhaus Nordwest**
**Steinbacher Hohl 2-26**
**60488 Frankfurt**

nachstehend „**Besteller**" genannt

nachstehend „**Siemens**" genannt

Siemens verpflichtet sich, gegen Zahlung des nachstehend genannten monatlichen Dienstleistungspreises zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer die hier vereinbarten Dienstleistungen an den unten aufgeführten **Produkten und Komponenten** zu übernehmen.
Der Umfang der Dienstleistungen ergibt sich aus den beigefügten **Leistungsübersichten.**
Die in Folge aufgeführten **Produkte und Komponenten,** sowie die **Leistungsübersichten** sind Bestandteil dieser Dienstleistungsvereinbarung.

Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Dienstleistungsvereinbarungen, Allgemeinen Instandsetzungsbedingungen, Allgemeinen Lieferbedingungen sowie ergänzend unsere Allgemeinen Bedingungen zur Fernwartung und Allgemeinen Bedingungen zur Auftragsdatenverarbeitung.

| | |
|---|---|
| Vertragsbeginn: | Übergabedatum 14.4.2013 |
| Zahlungsbeginn: | ab 25. Monat nach Übergabe |
| Mindestvertragslaufzeit: | 120 Monate |



N

## Leistungsübersicht

| Pos. | Bezeichnung | Menge | Preis in € ab Zahlungsbeginn |
|---|---|---|---|
| | **Systemumfang** | | |
| 1 | Ysio - Performance TOP | 1 | 2.166,67 |
| 2 | Wandstativ | 1 | inklusive |
| 3 | Deckenstativ | 1 | inklusive |
| | **Absicherung Spezialteile** | | |
| 4 | Detektoren fest und wi-D | 1 | inklusive |
| 5 | Strahler | 1 | inklusive |
| | **Ergänzende Dienstleistungen** | | |
| 6 | Siemens Remote Service | 1 | inklusive |
| 7 | Reaktionszeit 4 Stunden | 1 | inklusive |
| 8 | Verfügbarkeit 98% | 1 | inklusive |
| 9 | **Preisanpassungen:**<br>gemäß den Verhandlungsvereinbarungen erfolgen die Preisanpassungen in einem Abstand von 2 Jahren in Höhe von 1,8%.<br>(ausgehend vom Zahlungsbeginn) | | |
| | **SONDER-Gesamtdienstleistungspreis netto** | | **2.166,67** |
| | zzgl. 19% MwSt. | | 411,67 |
| | **Dienstleistungspreis brutto pro Monat in €** | | **2.578,34** |

## Wählbare Alternativen (A) und Optionen (O)

| | Pos. | Bezeichnung | Menge | Mehrpreis in € ab Übergabedatum |
|---|---|---|---|---|
| | | Ergänzende Dienstleistungen | | |
| ☐ | 9 | §16 RöV Konstanzprüfungen RAD 4 x pro Jahr (O) | 1 | **158,33** |

Die oben aufgeführten Alternativen und Optionen sind nicht Bestandteil des Gesamtdienstleistungspreises. Bei Entscheidung für eine alternative / optionale Position ist dies durch ein Kreuz zu kennzeichnen. Die gewählten alternativen / optionalen Positionen werden damit Vertragsbestandteil und der ausgewiesene Gesamtdienstleistungspreis ändert sich um den Nettopreis der gewählten Positionen.

## Zusammenfassung

| | Preis in € ab Zahlungsbeginn |
|---|---|
| **SONDER-Gesamtdienstleistungspreis netto pro Monat in €** | **2.166,67** |
| zzgl. 19% MwSt. | 411,67 |
| **Gesamtdienstleistungspreis brutto pro Monat in €** | **2.578,34** |

**Lastschrifteinzugsermächtigung**

Der Besteller ermächtigt Siemens bis auf Widerruf, die zu zahlenden Beträge bei Fälligkeit von unten aufgeführtem Bankkonto einzuziehen (Bei Verzicht auf Lastschrifteinzug ist dieser Block zu streichen)

Bank

BLZ Konto-Nr.:

IBAN

HERMED
Technische Beratungs GmbH
Robert-Bosch-Str. 6
67292 Kirchheimbolanden
Tel. 06352/4016-0
Fax 06352/4016-10

**Besteller**

Unterschrift

Kirchheimbolanden, 27.5.2013
Ort, Datum

**Siemens Aktiengesellschaft**

i.V. Hess

Unterschrift

S. Meyer-Hess

i.V. Schl

T. Schneider

Erlangen, 02.08.2013
Ort, Datum

Hinweis: Die Einhaltung von Rechtsvorschriften und internen Regeln ist für die Siemens integraler Bestandteil sämtlicher Geschäftsprozesse. Bei Hinweisen auf mögliche Verstöße können Sie sich an unser HelpDesk "Tell us" www.siemens.de/tell-us wenden.

# Leistungsbeschreibung Kurzfassung

Performance TOP
- Geplante Wartung
  Präventive Wartung nach Vorgaben des Herstellers.
- Sicherheitsinspektion
  Durchführung aller sicherheitstechnischen Kontrollen auf Basis des §6 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung und DIN 31051.
- Überprüfung des Federzuges
  Durchführung aller sicherheitstechnischen Kontrollen für den Federzug auf Basis des §6 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung und DIN 31051.
- Qualitätssicherung
  Regelmäßige Überprüfung und Justage der Anlage zur Sicherstellung einer dauerhaften und exzellenten Bild- und Untersuchungsqualität.
- Updates
  Bereitstellung und Installation der von Siemens als notwendig erachteten Hard- und Software-Updates zur Verbesserung der Nutzungssicherheit und Betriebsbereitschaft an der jeweiligen Anlage.
- Technischer Support per Telefon
  Telefonische Unterstützung und Beratung bei technischen Fragestellungen sowie Dokumentation der Leistungen. Ausgeschlossen sind Fragestellungen im Bereich Applikationen.
- Instandsetzung
  Durchführung aller notwendigen Tätigkeiten (Arbeitsaufwand) zur Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung.
- Ersatzteile eingeschlossen
  Lieferung aller notwendigen Ersatzteile ausgenommen Verschleiß-, Verbrauchs- und Zubehörteile, Peripheriegeräte, angebundene IT-Systeme sowie definierte Spezialteile.

Systemumfang
- Wandstativ
  Serviceleistungen gemäß Dienstleistungsvereinbarung.
- Deckenstativ
  Service gemäß Dienstleistungsvereinbarung.

Absicherung Spezialteile
- Detektoren fest und wi-D inklusive
  Lieferung und Einbau von mobilen oder fest installierten Flachdetektoren bei irreparablem Ausfall.
- Strahler inklusive
  Lieferung und Einbau von Röntgenstrahlern bei irreparablem Ausfall.

Ergänzende Dienstleitungen
- Siemens Remote Service
  Nutzung von Siemens Remote Service.
- Reaktionszeit 4 Stunden
  Vor-Ort Reaktionszeit innerhalb von vier Stunden.
- Verfügbarkeit 98%
  Von Siemens vereinbarte prozentuale Verfügbarkeit der medizintechnischen Anlage gemessen an der jährlichen Bruttobetriebszeit der Anlage.

Alternative und optionale ergänzende Dienstleistungen
- §16 RöV RAD 4 x pro Jahr
  Durchführung der Konstanzprüfungen nach § 16 Abs. 3 Röntgenverordnung viermal pro Jahr.

# Leistungsbeschreibung Langfassung

Performance TOP

• Geplante Wartung
Die Dienstleistung umfasst außerdem:
- Durchführung der von Siemens als notwendig erachteten vorbeugenden Maßnahmen zur Erhöhung der Betriebssicherheit.
- Prüfen der Betriebswerte und Durchführung der erforderlichen Einstellungen.

• Sicherheitsinspektion
- Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustands.
- Verschleißkontrolle von beweglichen Teilen, falls erforderlich.
- Durchführung der von Siemens als notwendig erachteten vorbeugenden Maßnahmen zur Erhöhung der Betriebssicherheit einschließlich des dazu benötigten Materials.
- Prüfen der Betriebswerte und Durchführung der erforderlichen Einstellungen.

• Überprüfung des Federzuges
- Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustands des Federzuges.
- Verschleißkontrolle von beweglichen Teilen, falls erforderlich.
- Der routinemäßige Austausch des Federzuges systemspezifisch nach 8 bzw. 10 Betriebsjahren inklusive Material und Arbeitszeit ist nicht enthalten.

• Qualitätssicherung
- Überprüfung der Bildqualität sowie der Mess- / Applikationswerte, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme speziell entwickelter Prüfsysteme und Phantome
- Überprüfung der Monitore mit Standartbildtest (SMPTE)

Die regelmäßige Durchführung von Konstanzprüfungen können in einer gesonderten Vertragsoption vereinbart werden.

• Updates
In der Dienstleistung sind enthalten:
- Bereitstellung von Sicherheits-Updates
- Bereitstellung von empfohlenen Updates
- Beseitigung von Programmfehlern in den aktuellen oder früheren Software-Versionen durch Bereitstellung von Software-Korrekturen (Updates und Patches). Programmfehler sind Abweichungen von der im Benutzerhandbuch beschriebenen Funktionalität und Schwachstellen, die zu sicherheitsrelevanten Störungen führen können.
- Umfassende Dokumentation der Leistungen

In Abhängigkeit der gültigen Vorgaben von Siemens werden Software-Updates remote oder vor Ort nach Zustimmung des Bestellers von einem zertifizierten Siemens-Mitarbeiter durchgeführt.
Hinweis: Hard - und Software-Upgrades sind nicht Leistungsbestandteil und können, sofern verfügbar, mit der Vertragsoption syngo Evolve Package beauftragt werden.

• Technischer Support per Telefon
Telefonische Unterstützung und Beratung für technische Fragestellungen sowie Dokumentation der Leistungen. Ausgeschlossen sind Fragestellungen im Bereich Applikationen.

• Instandsetzung
Die Dienstleistung umfasst:
- Diagnose, Beseitigung von Störungen, Behebungen von Schäden.
- Arbeitsaufwand für den Einbau von Ersatzteilen und vertraglich inkludierten Spezialteilen.
- Teilabnahme (gemäß Röntgenverordnung RöV) nach durchgeführter Instandsetzung, falls erforderlich.
- Einsatz von speziellen Prüfmitteln zur Fehlerlokalisation.
- Dokumentation der Leistung.

Die Fehlerdiagnose wird vorzugsweise mittels Siemens Remote Service geleistet.

• Ersatzteile eingeschlossen
Siemens liefert Ersatzteile zum Austausch, die infolge natürlicher Abnutzung nicht mehr voll nutzbar oder unbrauchbar geworden sind. Ausgenommen sind Verbrauchs- und Zubehörteile, Peripheriegeräte, angebundene IT-Systeme sowie definierte Spezialteile(1).
Als Ersatzteil liefern wir nach unserem Ermessen fabrikneue Teile oder geprüfte Reparatur- / Austauschteile.

(1) Spezialteile:
Röntgenröhren, Bildverstärkerröhren, Flachbilddetektoren, Stoßwellenköpfe, integriertes Ultraschall, Befundungsmonitore der Systeme syngo Mammo Report und Mammomat Inspiration

Systemumfang

• Wandstativ
Das Rasterwandgerät bedarf einer zusätzlichen Prüfung durch Siemens. Dabei werden die als notwendig erachteten vorbeugenden Maßnahmen zur Betriebssicherheit durchgeführt, gemäß Dienstleistungsvereinbarung.

• Deckenstativ
Das Deckenstativ bedarf einer zusätzlichen Prüfung durch Siemens.Dabei werden die als notwendig erachteten vorbeugenden Maßnahmen zur Betriebssicherheit durchgeführt, gemäß Dienstleistungsvereinbarung.

Absicherung Spezialteile

• Detektoren fest und wi-D inklusive
Fällt ein in der Anlage eingebauter mobiler oder fest installierter Flachdetektor aus, liefert Siemens Ersatz für dieses Bauteil. Ist das auszutauschende Bauteil Eigentum des Kunden, geht auch das neue in das Eigentum des Kunden über. Ist das auszutauschende Bauteil Eigentum von Siemens, verbleibt es in deren Eigentum.

Bei nachträglicher Erweiterung einer bestehenden Dienstleistungsvereinbarung um diese Vertragsoption ist folgendes zu beachten:
- Bei Ausfall eines mobilen oder fest installierten Flachdetektors, welcher bereits vor Beginn der Vertragsoption in Betrieb war, erfolgt die Ersatzlieferung des neuen Teils nur gegen Berechnung des vollen Listenpreises.
- Der monatliche Preis der bestehenden Dienstleistungsvereinbarung erhöht sich ab dem Folgemonat um den im Angebot genannten Dienstleistungspreis der Vertragsoption. Ab diesem Zeitpunkt sind die betreffenden mobilen oder fest installierten Flachdetektoren abgesichert.

• Strahler inklusive
Fällt ein in der Anlage eingebauter Röntgenstrahler aus, liefert Siemens Ersatz und baut diesen in der Anlage wieder ein. Ist der auszutauschende Röntgenstrahler Eigentum des Kunden, geht auch der neue - nach Einbau - in das Eigentum des Kunden über. Ist der auszutauschende Röntgenstrahler Eigentum von Siemens, verbleibt er in deren Eigentum.
Bei nachträglicher Erweiterung einer bestehenden Dienstleistungsvereinbarung um diese Vertragsoption ist folgendes zu beachten:
- Bei Ausfall eines Röntgenstrahlers, der bereits vor Beginn der Vertragsoption in Betrieb war, erfolgen Ersatzlieferung sowie Einbau des neuen Teils nur gegen Berechnung des vollen Listenpreises.
- Der monatliche Preis der bestehenden Dienstleistungsvereinbarung erhöht sich ab dem Folgemonat um den im Angebot genannten Dienstleistungspreis der Vertragsoption für Röntgenstrahler. Ab diesem Zeitpunkt sind die betreffenden Röntgenstrahler abgesichert.

Ergänzende Dienstleitungen

• Siemens Remote Service
Die Standard-Dienstleistungen von Siemens Remote Services sind:
- Fehleranalyse und Fehlerbehebung
- Event Monitoring
- Bereitstellung von Software-Updates
- Dokumentation der Leistungen

Die Bereitstellung einer Breitband (VPN-) Kommunikationsverbindung ist durch den Vertragspartner während der gesamten Vertragslaufzeit zu gewährleisten. Sie ist Voraussetzung für die Serviceleistungen Virus Protection, Utilization Management und Siemens Guardian Program™.

• Reaktionszeit 4 Stunden
Die Berechnung der Reaktionszeit bezieht sich auf die Regelarbeitszeit. Falls verfügbar kann der Serviceeinsatz auch über Remote Services erfolgen.

• Verfügbarkeit 98%
Die Verfügbarkeit bezieht sich auf die Grundfunktion der Anlage, die zur Aufrechterhaltung der wesentlichen Aufgabe unverzichtbar ist. Periphere Anlagenfunktionen bleiben unberücksichtigt.

Die Verfügbarkeit der Grundfunktion einer Anlage wird auf Grundlage einer Bruttobetriebszeit von 24 Stunden pro Tag an 365 Tagen pro Jahr (d.h. 8760 Stunden pro Jahr) ermittelt. Eine Verfügbarkeit von 98 % gewährleistet eine Ausfallzeit von weniger als 2 % der jährlichen Bruttobetriebszeit.

Als Ausfallzeiten gelten Störungen, die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Patientenbetriebes führen oder eine medizinisch einwandfreie Aussage / Diagnostik objektiv nachvollziehbar nicht mehr zulassen. Störungen in diesem Sinne sind reproduzierbar. Die Ausfallzeit beginnt mit der Störungsmeldung an Siemens und endet mit der Meldung der erfolgreichen Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft durch Siemens. Nicht als Ausfallzeiten im Sinne dieser Verfügbarkeitsvereinbarung gelten Zeiten für

- vorbeugende Wartung
- den Einbau von Hardware- und Software-Updates
- die Umsetzung von Bestandteilen des syngo EVOLVE Packages
- den Austausch (auch vorbeugend) von defekten Verschleißteilen wie Röntgenstrahlern, Stoßröhren, Seilen, Batterien, Kühlmitteln, Gasen und Flüssigkeiten
- terminlich geplante Entstörung von Teilausfällen und Beeinträchtigungen, die ein eingeschränktes Arbeiten mit der Anlage erlauben
- die Beseitigung von Störungen und Schäden durch unsachgemäße Handhabung und außerordentliche Verschmutzung

Ausfallzeiten werden vom Besteller in das Logbuch der Anlage eingetragen. Sie werden vom Siemens-Servicemitarbeiter durch Unterschrift bestätigt. Der Besteller ermöglicht Siemens jederzeit Einsicht in das Logbuch.

Alternative und optionale ergänzende Dienstleistungen

• §16 RöV RAD 4 x pro Jahr
Durchführung der Konstanzprüfung nach § 16 Abs. 2 RöV für viermal pro Jahr.
Bei Veränderung der gesetzlichen Auflagen erfolgt gegebenenfalls eine Anpassung des Optionspreises.

# Allgemeine Bedingungen für Dienstleistungsvereinbarungen – Deutschland Healthcare Sector

(Gültig ab 01. März 2011)

**1. Abschluss der Dienstleistungsvereinbarung**

Der Besteller ist an seinen Auftrag vier Wochen gerechnet vom Tag der Auftragserteilung gebunden. Die Dienstleistungsvereinbarung kommt erst zustande, wenn sie vom Besteller und von Siemens unterschrieben wurde.

**2. Leistungsumfang**

Inhalt und Umfang der von Siemens geschuldeten Leistungen ergibt sich aus den Anlage- und Leistungsübersichten sowie gegebenenfalls den Optionsbeschreibungen; diese sind alle Bestandteil der Dienstleistunsvereinbarung. Der Besteller ist verpflichtet, Änderungen der Anlagenkonfiguration Siemens mitzuteilen.

Werden auf Wunsch des Bestellers Leistungen erbracht, die nicht zum Leistungsumfang der Dienstleistungsvereinbarung gehören (Sonderwünsche), sind diese gesondert zu vergüten.

**3. Preise, Zahlungen**

Der monatlichen Dienstleistungspreis ist bei Abschluss der Dienstleistungsvereinbarung oder, falls die erstmalige Inbetriebnahme der vertragsgegenständlichen medizintechnischen Geräte/Anlagen erst danach erfolgt, zum Zeitpunkt dieser Inbetriebnahme für den Rest des laufenden Kalendervierteljahres und dann jeweils kalendervierteljährlich im Voraus an Siemens zu zahlen. Alle anderen Zahlungsansprüche von Siemens werden unverzüglich ohne Abzug fällig, nachdem die entsprechende Dienstleistung erbracht und die Rechnung dem Besteller zugegangen ist.

Leistungen, die gemäß Ziffer 6 nicht in dem vereinbarten monatlichen Dienstleistungspreis enthalten sind, sowie alle Sonderwünsche werden zu den jeweils bei Siemens üblichen listenmäßigen Preisen zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer gesondert in Rechnung gestellt.

Werden zum Ausgleich von Personalkosten- und Materialkostensteigerungen die bei Siemens üblichen listenmäßigen Preise erhöht, so kann Siemens die in der Dienstleistungsvereinbarung genannten Preise erhöhen, soweit sie von der Kostensteigerung betroffen sind. Siemens wird die Preisänderung dem Besteller spätestens drei Monate vorher schriftlich ankündigen.

Bei Änderungen der gemäß Ziffer 2.1 maßgeblichen Anlagenkonfiguration erfolgt eine Anpassung des Dienstleistungsumfanges und des Dienstleistungspreises durch Siemens.

Der Dienstleistungspreis wird um den der Reduzierung oder Erweiterung des Anlagenumfangs entsprechenden Betrag herabgesetzt bzw. erhöht.

Die Anpassung erfolgt, sobald Siemens von der Änderung Kenntnis erlangt und wird mit Zugang der Mitteilung über den neuen Dienstleistungspreis beim Besteller wirksam.

**4. Arbeitszeit, Reaktionszeit**

Siemens führt die Dienstleistungen montags bis freitags außer an gesetzlichen Feiertagen von 08.00 bis 16.30 Uhr durch (Regelarbeitszeit). Dienstleistungen, die auf Wunsch des Bestellers außerhalb der Regelarbeitszeit erbracht werden, sind gesondert zu vergüten.

Die Reaktionszeit zwischen dem Eingang der Störungsmeldung in unserer Serviceleitstelle und dem Beginn des jeweiligen Serviceeinsatzes beträgt – bezogen auf die Regelarbeitszeit üblicherweise 8 Stunden.

Der Besteller stellt die medizintechnischen Geräte/Anlagen zu den vereinbarten Terminen für die zu erbringenden Dienstleistungen zur Verfügung. Notwendige Terminverschiebungen sind so früh wie möglich, jedoch mindestens 8 Stunden bezogen auf die Regelarbeitszeit (Ziffer 4.1) vor dem geplanten Wartungseinsatz, zu melden. Erfolgt die Benachrichtigung zu spät, werden vergebliche Anfahrten und Wartezeiten zu den allgemeinen Stundensätzen von Siemens berechnet. Das gleiche gilt bei Arbeitsunterbrechungen und Mehrfacheinsatz auf Wunsch oder Veranlassung des Bestellers.

**5. Ersatzteile, technische Unterlagen**

Sofern nicht anderes vereinbart ist, werden die im Rahmen der Dienstleistungen zur Verwendung kommenden Ersatzteile und Materialien dem Besteller zu den jeweils bei Siemens üblichen listenmäßigen Preisen zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer gesondert in Rechnung gestellt.

Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Siemens über.

Zur Verwahrung der Zeichnungen, Programme, Beschreibungen sowie ggf. Ersatzteile, die für die Dienstleistungen von Siemens benötigt werden, stellt der Besteller einen geeigneten Schrank in unmittelbarer Nähe der medizintechnischen Geräte/Anlagen, an denen die jeweilige Dienstleistung erbracht werden soll, zur Verfügung.

**6. Gesondert zu berechnende Leistungen**

Folgende Leistungen sind im pauschalen Preis für den vereinbarten Dienstleistungsumfang nicht enthalten und werden vom Besteller zu den jeweils bei Siemens üblichen listenmäßigen Preisen zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer vergütet, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist:

6.1. Lieferung von

6.1.1. Hochvakuumelementen und Kristallen, das sind insbesondere: Röntgenröhren, Eintankröntgenröhren, Bildverstärkerröhren, Bildaufnahmeröhren, Laserröhren, Beschleunigerröhren, Thyratrons, Klystrons, Magnetrons, Waveguides, Tetroden, CT-Detektoreinheiten, Szintillationskristalle, Schallköpfe für Ultraschallsysteme

6.1.2. speziellen Baugruppen der Lithotripsie, das sind insbesondere: Stoßwellenkopf, Stoßwellenmodul, im Stoßwellenmodul eingebauter Ultraschallapplikator, Stoßgenerator und Funkenstreckenmodul

6.1.3. Zubehör, das sind insbesondere: mehrfach nutzbare Elektroden, Messwertaufnehmer, HF-Strahler, Patientenkabel, Befestigungsklemmen, Wasserfallen, Befestigungsbänder, Patientenhaltegriffe, Patientenfixiervorrichtungen, Arm-, Beinhalter, Patientenunterlagen, Aufnahme-, Bestrahlungsfilter, Biopsie-Nadelführungen, Wasservorläufe

6.1.4. Verschleißmaterial, das sind insbesondere: Verstärkerfolien, Filmkassetten

6.1.5. Verbrauchsmaterial, das sind insbesondere: Schläuche für Gas, Flüssigkeiten und Luft, Isotope, Isotopenquellen, Elektroden, Katheter, Einmalinjektionszylinder, Akkus, Batterien, Filter, O2-Zellen, Kontaktmittel, Papier, Filme, Datenträger, Schreibflüssigkeiten, Kartuschen für Laserdrucker, Toner, Videokassetten

6.1.6. Betriebsmitteln, das sind insbesondere: technische Gase, Druckluft, betriebsnotwendige Flüssigkeiten.

6.2. Das Beseitigen von Störungen und Schäden, die nicht durch natürliche Abnutzung, sondern durch von Siemens nicht zu vertretende äußere Einwirkungen entstanden sind, wie z. B. unsachgemäße Behandlung, das Einspielen von nicht durch Siemens freigegebener Software oder die Verwendung von nicht spezifikationsgemäßem Zubehör.

6.3. Von Siemens nicht zu vertretende Wartezeiten.

6.4. Mehraufwendungen, die dadurch entstehen, dass auf Wunsch des Bestellers Arbeiten in zusätzlichen Einsätzen durchgeführt werden.
6.5. Funktionsänderungen und -erweiterungen der Software.
6.6. Vom Besteller gewünschte Erweiterungen oder Änderungen der medizintechnischen Geräte/Anlagen oder Änderungen des Aufstellungsortes.
6.7. Leistungen an medizintechnischen Geräten/Anlagen außerhalb der in der/den Anlagenübersicht/en aufgeführten medizintechnischen Geräte/Anlagen.
6.8. Die erste Prüfung und etwa notwendige Instandsetzung bei Beginn der Dienstleistungsvereinbarung bereits in Betrieb befindlicher medizintechnischer Geräte/Anlagen.

**7. Eigentumsvorbehalt**
7.1. Die Erzeugnisse bleiben bis zu ihrer vollständigen Bezahlung Eigentum von Siemens. Vorher ist Verpfändung, Sicherungsübereignung und Weiterveräußerung untersagt. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.
7.2. Die Rücknahme bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts erfordert keinen Rücktritt. In diesen Handlungen oder der Pfändung der Vorbehaltsware liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, dies wurde ausdrücklich erklärt.

**8. Sachmängel**
Die Frist für die Verjährung von Sachmängelansprüchen beträgt 12 Monate.

**9. Haftung**
9.1. Siemens haftet für einen von ihr zu vertretenden Personenschaden unbeschränkt und ersetzt bei einem von ihr verschuldeten Sachschaden den Aufwand für die Wiederherstellung der Sachen bis zu einem Betrag von 250.000,-- € je Schadensereignis, insgesamt aber nicht mehr als bis zu einem Betrag von 1.500.000,-- €. Bei Beschädigung von Datenträgermaterial umfasst die Ersatzpflicht nicht den Aufwand für die Wiederbeschaffung verlorener Daten und Informationen.
9.2. Weitergehende Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen einer Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit einer Sache oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird.
9.3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen in den Ziffern 9.1 und 9.2 nicht verbunden.

**10. Vertragsdauer, Vertragsanpassung, Kündigung**
10.1. Die Dienstleistungsvereinbarung läuft ab dem vereinbarten Vertragsbeginn zunächst für die vereinbarte Mindestvertragsdauer. Danach verlängert sich die Vertragsdauer solange um jeweils ein Jahr, als sie nicht form- und fristgerecht gekündigt wird. Die Kündigung bedarf der Schriftform und ist mit einer Frist von drei Monaten zum Ende der Vertragsdauer, erstmalig zum Ablauf der Mindestvertragsdauer, zulässig. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt.

10.2. Sofern in der Produktinformation der medizintechnischen Geräte/Anlagen keine Fristen festgelegt sind, hält Siemens Ersatzteile für einen angemessenen Zeitraum verfügbar, soweit nicht in besonderen Fällen (z. B. bei Auslauf von IT-Komponenten) die Bezugsquelle ausfällt. Sind Ersatzteile für Siemens nicht mehr verfügbar, ist Siemens berechtigt, die nach dieser Dienstleistungsvereinbarung zu erbringenden Leistungen an den betreffenden medizintechnischen Geräte/Anlagen zu beenden, sofern dies unter Berücksichtigung der Interessen des Bestellers nicht völlig unzumutbar erscheint. Im Fall der Beendigung von Leistungen wird der Dienstleistungspreis um den der Reduzierung der Leistungspflichten von Siemens entsprechenden Betrag herabgesetzt. Siemens wird diese Änderung dem Besteller spätestens einen Monat vorher schriftlich ankündigen. Alternativ zu dieser Vertragsanpassung ist jeder Vertragspartner berechtigt, die Dienstleistungsvereinbarung außerordentlich zu kündigen, falls Ersatzteile für Siemens nicht mehr verfügbar sind; in diesem Fall erstattet Siemens dem Besteller den von ihm im Voraus bezahlten Dienstleistungspreis für das Kalendervierteljahr, in dem die Kündigung erfolgt.

**11. Vertragsübergang**
Siemens kann die Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung auf einen Dritten übertragen. Die Übertragung wird nicht wirksam, wenn der Besteller innerhalb von vier Wochen nach Erhalt einer entsprechenden Mitteilung schriftlich widerspricht; hierauf wird Siemens in der Mitteilung hinweisen.

**12. Nebenabreden**
Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Auf das Schriftformerfordernis kann nur schriftlich verzichtet werden.

**13. Allgemeine Lieferbedingungen/Bedingungen zur Fernwartung**
Ergänzend zu den vorstehenden Bedingungen gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen Deutschland Healthcare Sector sowie die Allgemeinen Bedingungen zur Fernwartung – Deutschland – Healthcare Sector von Siemens, letztere auch, soweit über die Instandsetzung hinaus die Instandhaltung betroffen ist.

# Allgemeine Instandsetzungsbedingungen Deutschland – Deutschland Healthcare Sector

(Gültig ab 01. Mai 2008)

1. Geltungsbereich

Diese Instandsetzungsbedingungen gelten für alle dem Healthcare Sector erteilten Aufträge zur Überprüfung und/oder Instandsetzung medizintechnischer Erzeugnisse; nicht jedoch für Leistungen im Rahmen der Sachmängelhaftung gemäß Ziffer 5 der Allgemeinen Lieferbedingungen – Deutschland - Healthcare Sector.

2. Termine

Aus organisatorischen Gründen können wir Termine nur unverbindlich angeben. Um ihre Einhaltung sind wir jedoch bemüht.

3. Preise, Zahlungen

3.1. Aufträge zur Überprüfung und/oder Instandsetzung führen wir gegen Berechnung unserer jeweils gültigen Preise für Weg, Arbeit und Material zuzüglich jeweils gültiger Umsatzsteuer durch. Dies gilt auch für Aufträge zur Überprüfung zum Zweck der Erstellung eines Kostenanschlages.

3.2. Die in Kostenanschlägen genannten Preise sind unverbindlich, da sich die Kosten hierfür im Voraus nicht exakt abschätzen lassen.

3.3. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen.

4. Sachmängelhaftung

Die Frist für die Verjährung von Sachmängelansprüchen beträgt 12 Monate; dies gilt auch für im Rahmen der Instandsetzung verwendete Ersatzteile oder Reparatur-Austauschteile.

5. Ersatzteile, Reparatur-Austausch-Verfahren

5.1. Als Ersatzteile können wir auch geprüfte Gebrauchtteile oder an deren Stelle andere funktionserhaltende technische Lösungen anbieten.

5.2. Über die im Rahmen der Instandsetzung ausgebauten, gebrauchten Ersatzteile können wir frei verfügen, soweit nicht anderes vereinbart ist. Sie werden einer Prüfung unterzogen und nach Möglichkeit der Aufarbeitung zugeführt. Ist eine Aufarbeitung möglich, erhält der Besteller das zur Instandsetzung gelieferte Ersatzteil zu einem reduzierten Preis (Reparatur-Austausch-Verfahren). Dem Angebot ist zu entnehmen, welche Ersatzteile zu welcher Preisstellung im Reparatur-Austausch-Verfahren bezogen werden können. Ist eine Aufarbeitung nicht möglich, wird für das zur Instandsetzung eingebaute Ersatzteil der Listenpreis berechnet. Erfolgt die Prüfung des ausgebauten, gebrauchten Ersatzteils aus organisatorischen Gründen erst nach Rechnungsstellung, wird zunächst der reduzierte Preis in Rechnung gestellt und kann die Differenz zum Listenpreis nachträglich eingefordert werden.

6. Haftung

6.1. Wir haften für einen von uns zu vertretenden Personenschaden unbeschränkt und ersetzen bei einem von uns verschuldeten Sachschaden den Aufwand für die Wiederherstellung der Sachen bis zu einem Betrag von 250.000,-- EUR je Schadensereignis, insgesamt aber nicht mehr als bis zu einem Betrag von 1.500.000,-- EUR. Bei Beschädigung von Datenträgermaterial umfasst die Ersatzpflicht nicht den Aufwand für die Wiederbeschaffung verlorener Daten und Informationen.

6.2. Weitergehende Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen einer Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit einer Sache oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird.

6.3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

6.4. Soweit dem Besteller nach dieser Ziffer 6 Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß vorstehender Ziffer 4. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz.

7. Sonstiges

Ergänzend gelten in entsprechender Anwendung die Bestimmungen unserer Allgemeinen Lieferbedingungen – Deutschland – Healthcare Sector.

# Allgemeine Lieferbedingungen – Deutschland Healthcare Sector

(Gültig ab 01. Januar 2009)

1. **Geltungsbereich**

1.1 Diese Lieferbedingungen gelten für alle Erzeugnisse und Leistungen des Healthcare Sectors (im Folgenden: Lieferungen), sofern nicht für bestimmte Lieferungen besondere Bedingungen gelten. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.

1.2 Nebenabreden bedürfen der Schriftform.

2. **Vertragsschluss**

Unser Angebot erfolgt freibleibend. Der Besteller ist an seinen Auftrag vier Wochen - gerechnet vom Tag der Auftragserteilung - gebunden. Der Vertrag kommt durch unsere Auftragsbestätigung zustande.

3. **Lieferung**

3.1 Wir versichern die Lieferungen gegen Transportschaden und Verlust; diese müssen uns unter Beifügung eines Schadenprotokolls des Transportunternehmens sofort nach Auslieferung gemeldet werden.

3.2 Wir sind berechtigt, in sich abgeschlossene, selbständig nutzbare Teile unserer Lieferungen als Teillieferungen zu erbringen.

3.3 Der Besteller darf die Annahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.

3.4 Bei Lieferung ohne Aufstellung oder Montage geht die Gefahr mit Auslieferung auf den Besteller über.

Ist Aufstellung oder Montage vereinbart, werden die Lieferungen durch unser Fachpersonal in Betrieb gesetzt und übergeben. Die Gefahr geht mit der Übergabe der Lieferungen auf den Besteller über.

3.5 Wenn die Auslieferung, die Aufstellung oder Montage, die Inbetriebsetzung oder die Übergabe aus vom Besteller zu vertretenden Gründen verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr auf den Besteller über.

3.6 Nimmt der Besteller die Lieferung vor der Übergabe gemäß Ziffer 3.4, Satz 2 in Betrieb, geht die Gefahr mit dem Beginn der Nutzung auf den Besteller über.

3.7 Nach Auslieferung bzw. Übergabe erfolgt eine einmalige Einweisung in die fachgerechte Handhabung der Lieferungen.

4. **Preise, Zahlungen**

4.1 Die Preise gelten frei Haus zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

4.2 Bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage wird der Kaufpreis in Teilen wie folgt fällig:

1/3 mit Zugang der Auftragsbestätigung

1/3 mit Auslieferung

1/3 mit Übergabe gemäß Ziffer 5.1, Satz 1 Allgemeine Montagebedingungen - Deutschland - Healthcare Sector.

4.3 Bei Lieferungen ohne Aufstellung und Montage wird der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen ab Datum der Auslieferung ohne Abzug zur Zahlung fällig.

4.4 Teillieferungen können wir jeweils nach Übergabe in Rechnung stellen.

4.5 Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig sind.

5. **Sachmängel**

5.1 Der Besteller wird uns Sachmängel unverzüglich nach Feststellung schriftlich anzeigen.

5.2 Lieferungen, die zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs Sachmängel aufweisen, werden wir innerhalb der bei uns üblichen Arbeitszeit nach unserer Wahl unentgeltlich in Stand setzen oder durch einwandfreie Lieferungen ersetzen. Die Instandsetzung und Instandhaltung kann durch Fernwartung erfolgen; in diesem Fall gelten unsere Allgemeinen Bedingungen zur Fernwartung - Deutschland - Healthcare Sector.

5.3 Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Besteller nach seiner Wahl verlangen, dass der Preis herabgesetzt oder der Vertrag rückgängig gemacht wird. Für Schadensersatzansprüche gelten Ziffer 7.3 bis 7.7.

5.4 Die Frist für die Verjährung der Sachmängelansprüche beträgt vom Tage des Gefahrübergangs an gerechnet 12 Monate. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke) oder 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt, ferner in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die gesetzlichen Regelungen über Hemmung oder Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.

5.5 Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Besteller kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen.

5.6 Mängelansprüche bestehen nicht bei unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern und bei natürlicher Abnutzung. Sie bestehen ferner nicht bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, fehlerhafter bauseitiger Voraussetzungen oder technischer Angaben des Bestellers, oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

5.7 Sofern nicht anderes vereinbart ist, haften wir nicht für Sachmängel gebrauchter Lieferungen.

5.8 Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer 5 geregelten Ansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

6. **Rechtsmängel**

6.1 Die Lieferung ist lediglich im Land des Lieferortes frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen.

6.2 Sollte ein Dritter wegen der Lieferungen gegen den Besteller berechtigte Ansprüche aus Schutzrechten geltend machen, so haften wir innerhalb der in Ziffer 5.4 genannten Frist, indem wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten ein Benutzungsrecht erwirken oder die gelieferten Erzeugnisse ändern oder durch schutzrechtsfreie ersetzen. Ist uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. Im Übrigen richten sich Schadensersatzansprüche des Bestellers nach Ziffer 7.

6.3 Die in Ziffer 6.2 genannten Verpflichtungen bestehen nur, wenn die Ansprüche des Dritten wegen der gelieferten Erzeugnisse selbst erhoben sind, der Besteller uns über Ansprüche Dritter unverzüglich nach deren Geltendmachung schriftlich verständigt und sie nicht anerkennt..

6.4 Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gilt Ziffer 5 entsprechend

6.5 Weitergehende oder andere Ansprüche des Bestellers wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

7. **Schadensersatz, Rücktritt**

7.1 Bei von uns verschuldeter Nichteinhaltung einer vereinbarten Lieferfrist kann der Besteller, wenn und soweit er durch die Nichteinhaltung der Lieferfrist einen Schaden erlitten hat, eine Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche der Verspätung von 0,5 v. H. bis zur Höhe von im ganzen 5 v. H. des Wertes desjenigen Teiles der Lieferung verlangen, der wegen der Verspätung nicht genutzt werden kann. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung sowie Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über die in Satz 1 genannten Grenzen hinaus gehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung von uns zu vertreten ist.

7.2 Bei von uns verschuldeter Unmöglichkeit ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen. Der Schadensersatzanspruch beschränkt sich auf 5 v. H. des Wertes desjenigen Teiles der Lieferung, der wegen Unmöglichkeit der Leistung nicht genutzt werden kann. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

Bei vorübergehender Unmöglichkeit gilt Ziffer 7.1.

7.3 Wir haften für einen von uns zu vertretenden Personenschaden unbeschränkt und ersetzen bei einem von uns zu vertretenden Sachschaden den Aufwand für die Wiederherstellung der Sachen bis zu einem Betrag von 250.000,– EUR je Schadensereignis, insgesamt aber nicht mehr als bis zu einem Betrag von 1.500.000,– EUR. Bei Datenträgermaterial umfasst die Ersatzpflicht nicht den Aufwand für die Wiederbeschaffung verlorener Daten und Informationen.

7.4 Weitergehende Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.

7.5 Die Beschränkung der Rechte des Bestellers gemäß Ziffer 7.1 bis 7.4 gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen einer Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit einer Sache oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird.

7.6 Schadensersatzansprüche nach dieser Ziffer 7 verjähren mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Ziffer 5.4. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz.

7.7 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

8. **Anwendersoftware, Servicesoftware**

8.1 Stellen wir mit unseren Lieferungen Anwendersoftware zur Verfügung, so wird dem Besteller sowie dem vom Besteller autorisierten Betreiber hieran das zeitlich unbegrenzte, nicht ausschließliche Recht eingeräumt, die Software auf den Erzeugnissen, mit denen sie geliefert wurde, in unveränderter Form und für die in der Produktbeschreibung genannten Zwecke zu benutzen.

8.2 Der Besteller darf die Anwendersoftware ausschließlich zu Sicherungszwecken kopieren, nicht jedoch ändern, zurückentwickeln oder zurückübersetzen und keine Programmteile herauslösen.

8.3 Das Nutzungsentgelt für die mit unseren Lieferungen zur Verfügung gestellte Anwendersoftware ist, soweit nicht anderes vereinbart, im Kaufpreis enthalten. Erweiterungen der Leistungsfähigkeit von an den Besteller gelieferten Erzeugnissen durch Anwendersoftware erfolgen gegen Berechnung.

8.4 Soweit der Nutzungsumfang für die mit unseren Lieferungen zur Verfügung gestellte Anwendersoftware vertraglich begrenzt ist, sind wir berechtigt, die tatsächliche Nutzung der Anwendersoftware durch eine Systemvermessung zu überprüfen. Der Besteller ist verpflichtet, uns bei der Überprüfung der Nutzung unentgeltlich zu unterstützen und auf Verlangen eine schriftliche Erklärung vorzulegen, in der z. B. die Anzahl von Computern, Anwendern oder CPUs, für die die Software genutzt wird, genannt wird. Ergibt die Überprüfung oder Erklärung, dass eine Überschreitung der vereinbarten Lizenzierung vorliegt, so hat der Besteller dafür Lizenzgebühren gemäß aktueller Preisliste zu entrichten. Die Geltendmachung weitergehender Ansprüche bleibt vorbehalten.

8.5 Die mit unseren Erzeugnissen gelieferte Servicesoftware darf ausschließlich durch uns zu Servicezwecken genutzt werden. Wenn der Besteller beabsichtigt, selbst oder durch ihn beauftragte Dritte Servicearbeiten an den Erzeugnissen durchzuführen, bedarf es wegen unserer Nutzungsrechte an der Servicesoftware zuvor des Abschlusses eines entgeltlichen Lizenzvertrages.

9. **Eigentumsvorbehalt**

Die Lieferungen bleiben bis zu ihrer vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Vorher ist Verpfändung, Sicherungsübereignung und Weiterveräußerung untersagt. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

10. **Ersatzteile**

Sofern in der Produktinformation keine Fristen festgelegt sind, halten wir Ersatz für Verschleißteile und häufig zur Instandhaltung nachgefragte Teile (Ersatzteile) für einen angemessenen Zeitraum verfügbar, sofern nicht in besonderen Fällen (z. B. bei Auslauf von IT-Komponenten) und nach Ablauf der in Ziff. 5.4 genannten Frist unsere Bezugsquelle ausfällt. Als Ersatzteile können wir erforderlichenfalls auch geprüfte Gebrauchtteile oder an deren Stelle andere funktionserhaltende technische Lösungen anbieten.

11. **Weiterveräußerung der Erzeugnisse**

Wenn der Besteller beabsichtigt, von uns hergestellte Erzeugnisse weiterzuveräußern, wird er uns so rechtzeitig unterrichten, dass wir in der Lage sind, ihm ein Rückkaufangebot zu machen. Wenn der Besteller von uns hergestellte Erzeugnisse an Dritte weiterveräußert, wird er uns im Hinblick auf die uns im Falle eines Produktmangels ggf. obliegenden Rückrufpflichten Name und Anschrift des Erwerbers unverzüglich mitteilen und dem Erwerber eine entsprechende Verpflichtung für den Fall weiterer Veräußerungen auferlegen.

12. **Rückgabe von Erzeugnissen („Altgeräte")**

12.1 Wir bieten dem Besteller die Möglichkeit, vom Healthcare Sector hergestellte Erzeugnisse am Ende ihrer Gebrauchsdauer an uns zurückzugeben.

12.2 In diesem Fall sorgen wir für die Abholung und die umweltgerechte Entsorgung der Altgeräte. Die fachgerechte Demontage und die zur Ausbringung des Altgerätes erforderlichen bauseitigen Vorbereitungen obliegen dem Besteller.

13. **Ausfuhrbeschränkungen**

Die Ausfuhr der Vertragsgegenstände und Unterlagen kann - z. B. aufgrund ihrer Art oder ihres Verwendungszweckes - der Genehmigungspflicht unterliegen (siehe auch Hinweise in den Lieferscheinen und Rechnungen).

14. **Vorbehaltsklausel**

14.1 Die Vertragserfüllung seitens Siemens steht unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts sowie keine Embargos oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.

# Allgemeine Bedingungen zur Fernwartung - Deutschland Healthcare Sector

(Gültig ab 01. Januar 2012)

## 1. Fernwartung

Die Siemens AG (Healthcare Sector) sowie zum Zweck der Vertragserfüllung von der Siemens AG beauftragte Siemens Konzerngesellschaften und sonstige Unternehmen (im Folgenden gemeinsam „wir" oder „uns") sind berechtigt, die vertragsgegenständlichen Geräte und Software (Erzeugnisse) durch Fernzugriff über eine gesicherte Telekommunikationsverbindung instand zu halten und instand zu setzen, sowie im Falle des Bestehens eines Dienstleistungsvertrages alle darüber hinaus vereinbarten Handlungen durchzuführen (Fernwartung). Unter http://www.medical.siemens.com kann der Besteller eine Liste der an der Fernwartung beteiligten Gesellschaften sowie deren jeweiliger Aufgaben einsehen.

## 2. Zugriff auf Datenbestände

Im Falle der Fernwartung sind wir ferner berechtigt, auf die bei dem Besteller für die von der Fernwartung betroffenen Erzeugnisse verfügbaren Datenbestände nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen zur Auftragsdatenverarbeitung – Deutschland - Healthcare Sector zuzugreifen. Der Besteller gestattet uns hiermit unwiderruflich, die in diesen Datenbeständen enthaltenen nichtpersonenbezogenen Daten (z. B. Geräteeigenschaften, Performance-Parameter, sonstige rein technische Angaben) für eigene Geschäftszwecke (z. B. zur Weiterentwicklung unserer Produkte und Dienste sowie zur Erstellung von Empfehlungen zur Verbesserung des Systems) anonymisiert, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt zu nutzen.

## 3. Technisch-organisatorischer Ablauf der Fernwartung

3.1 Der Besteller gestattet die Durchführung der Fernwartung durch einen von ihm auf eigene Kosten vorzunehmenden Anschluss der Erzeugnisse an die gesicherte Telekommunikationsverbindung. Die für einen solchen Anschluss erforderlichen technischen Voraussetzungen außerhalb der Erzeugnisse (z. B. Schaffung einer Breitbandanbindung oder eines ISDN Anschlusses) hat der Besteller auf eigene Kosten zu erfüllen.

3.2 Der technisch-organisatorische Ablauf der Fernwartung ergibt sich, soweit unsere Leistungen betroffen sind, aus dem jeweils aktuellen Sicherheitskonzept. Wir sind berechtigt, das Sicherheitskonzept zu modifizieren (z. B. Anpassung an technische Entwicklungen), soweit dadurch die Qualität und Durchführung der Fernwartung nicht gefährdet wird.

3.3 Wir führen die Fernwartung nur durch speziell für diese Arbeiten geschulte und auf das Datengeheimnis gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz verpflichtete Beschäftigte durch. Wenn der Besteller dies wünscht, teilen wir ihm den Namen des Beschäftigten mit, der eine bestimmte Leistung im Rahmen der Fernwartung durchgeführt hat.

## 4. Zugriff auf personenbezogene Daten

4.1 Ist bei Durchführung der Fernwartung der Zugriff auf personenbezogene Daten erforderlich, werden wir dies dem Besteller nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen zur Auftragsdatenverarbeitung - Deutschland - Healthcare Sector mitteilen und ihn um Freigabe des Zugriffs bitten. Erst nach Freigabe durch den Besteller werden wir auf die von der Freigabe betroffenen personenbezogenen Daten zugreifen.

4.2 Vor der Freigabe hat der Besteller sicherzustellen, dass

- die für ihn aus der ärztliche Schweigepflicht und den einschlägigen Straf- und Datenschutzgesetzen resultierenden Verpflichtungen eingehalten werden und
- der freigebende Mitarbeiter des Bestellers zur Freigabe autorisiert ist

4.3 Wir werden die bei der Fernwartung erlangten personenbezogenen Daten in keiner Form außerhalb der Fernwartung verwenden, insbesondere die Daten nicht vervielfältigen oder veröffentlichen.

4.4 Der Besteller ist nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen zur Auftragsdatenverarbeitung - Deutschland - Healthcare Sector mit der Weitergabe personenbezogener Daten an Beschäftigte der Siemens AG sowie an von der Siemens AG mit der Erbringung der Fernwartung beauftragte Siemens Konzerngesellschaften und sonstige Unternehmen einverstanden, soweit die Weitergabe dem ausschließlichen Zweck der Durchführung von Fernwartungsarbeiten dient.

## 5. Kontrolle und Zertifizierung

5.1 Die Regierung von Mittelfranken, Ansbach, ist die für die Kontrolle der Einhaltung des Datenschutzes durch die Siemens AG (Healthcare Sector) gemäß § 38 BDSG zuständige Aufsichtsbehörde.

5.2 Der Datenschutzbeauftragte des Bestellers ist nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen zur Auftragsdatenverarbeitung - Deutschland - Healthcare Sector berechtigt, nach vorheriger Abstimmung mit uns die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen in unseren Räumlichkeiten zu betriebsüblichen Zeiten zu überprüfen.

5.3 Unsere Serviceorganisation unterhält für die Fernwartung ein zertifiziertes Informationssicherheitsmanagementsystem. Wir unterziehen uns diesbezüglich regelmäßigen externen Audits durch unabhängige Dritte. Umfang und Einzelheiten der Zertifizierung ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Sicherheitskonzept.

## 6. Sonstiges

6.1 Die Fernwartung kann durch den Besteller jederzeit schriftlich mit einer Frist von 6 Wochen gekündigt werden. Von einer Kündigung der Fernwartung bleibt die Wirksamkeit etwaiger Dienstleistungsvereinbarungen zwischen dem Besteller und uns unberührt. Soweit bei Dienstleistungsvereinbarungen die Durchführung von Fernwartung zugrunde gelegt wurde, kann bei Kündigung der Fernwartung eine Anpassung der jeweiligen Dienstleistungsvereinbarung, z. B. hinsichtlich der Vergütung oder der Reaktionszeiten, erforderlich werden.

6.2 Diese Allgemeinen Bedingungen zur Fernwartung gelten ergänzend zu unseren jeweils maßgeblichen Allgemeinen Lieferbedingungen - Deutschland - Healthcare Sector, Allgemeinen Instandsetzungsbedingungen - Deutschland - Healthcare Sector, Allgemeinen Bedingungen für Dienstleistungsvereinbarungen - Deutschland - Healthcare Sector, Allgemeinen Lieferbedingungen Fachhandelsgeschäft Elektromedizin - Deutschland - Healthcare Sector, Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Bestellung von Medizinprodukten über das Internet - Healthcare Sector sowie Allgemeinen Bedingungen zur Auftragsdatenverarbeitung - Deutschland - Healthcare Sector.

# Allgemeine Bedingungen zur Auftragsdatenverarbeitung - Deutschland - Healthcare Sector („ADV-Vertrag")

(Gültig ab 01. Januar 2012)

Dieser ADV-Vertrag konkretisiert die datenschutzrechtlichen Verpflichtungen der Vertragsparteien, die sich aus der im zugrunde liegenden Hauptvertrag („Hauptvertrag") in ihren Einzelheiten beschriebenen Auftragsdatenverarbeitung ergeben. Er findet Anwendung auf alle Tätigkeiten, die mit dem Hauptvertrag in Zusammenhang stehen und bei denen Mitarbeiter des Auftragnehmers oder durch den Auftragnehmer beauftragte Dritte mit personenbezogenen Daten des Auftraggebers in Berührung kommen können. Die Laufzeit dieses ADV-Vertrags richtet sich nach der Laufzeit des Hauptvertrags.

## § 1. Definitionen

(1) Personenbezogene Daten: Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.

(2) Datenverarbeitung im Auftrag: Datenverarbeitung im Auftrag ist die Speicherung, Veränderung, Übermittlung, Sperrung oder Löschung personenbezogener Daten durch den Auftragnehmer im Auftrag des Auftraggebers.

(3) Weisung: Weisung ist die auf einen bestimmten datenschutzmäßigen Umgang (zum Beispiel Anonymisierung, Sperrung, Löschung, Herausgabe) des Auftragnehmers mit personenbezogenen Daten gerichtete schriftliche Anordnung des Auftraggebers. Die Weisungen werden anfänglich durch den Hauptvertrag festgelegt und können vom Auftraggeber danach in schriftlicher Form durch einzelne Weisungen geändert, ergänzt oder ersetzt werden (Einzelweisung).

(4) Auftragnehmer: Auftragnehmer ist die Siemens AG (Healthcare Sector) sowie zum Zweck der Vertragserfüllung von der Siemens AG nach Maßgabe dieses ADV-Vertrags beauftragte Subunternehmer.

## § 2. Anwendungsbereich und Verantwortlichkeit

(1) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene sowie sonstige Daten im Auftrag des Auftraggebers. Dies umfasst Tätigkeiten, die im Hauptvertrag und in der Leistungsbeschreibung konkretisiert sind; aus dem Hauptvertrag ergeben sich auch die Art der betroffenen Daten, Umfang, Art und Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung sowie der Kreis der Betroffenen.

(2) Der Auftraggeber ist im Rahmen dieses ADV-Vertrags als verantwortliche Stelle gemäß § 3 Abs. 7 BDSG für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutzgesetze, insbesondere für die Rechtmäßigkeit der Datenweitergabe an den Auftragnehmer sowie für die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, allein verantwortlich. Aufgrund dieser Verantwortlichkeit kann der Auftraggeber auch während der Laufzeit des Hauptvertrags und nach dessen Beendigung die Berichtigung, Löschung, Sperrung und Herausgabe von Daten verlangen.

(3) Die Inhalte dieses ADV-Vertrags gelten entsprechend, wenn die Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren oder von Datenverarbeitungsanlagen im Auftrag vorgenommen wird und dabei ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden kann.

## § 3. Pflichten des Auftragnehmers

(1) Der Auftraggeber hat das Recht und die Pflicht, dem Auftragnehmer im Zusammenhang mit den Leistungen allgemeine und einzelfallbezogene Weisungen bzgl. der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung zu erteilen. Der Auftragnehmer darf Daten nur im Rahmen des Auftrags und der Weisungen des Auftraggebers erheben, verarbeiten und nutzen. Weisungen des Auftraggebers können sich auch auf die Berichtigung, Löschung oder Sperrung von Daten beziehen. Weisungen erfolgen im Allgemeinen schriftlich, sofern nicht infolge Eilbedürftigkeit oder sonstiger besonderer Umstände eine andere Form (z. B. mündlich, per E-Mail etc.) geboten ist. Nicht schriftlich erteilte Weisungen bestätigt der Auftraggeber unverzüglich schriftlich, ohne dass es dazu einer entsprechenden Aufforderung durch den Auftragnehmer bedarf. Der Auftraggeber trägt alle durch eine Weisung ausgelösten Zusatzaufwände des Auftragnehmers, soweit die Weisung nicht zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen erforderlich ist. Zusatzaufwände, die dem Auftragnehmer infolge von Rechtsänderungen (z. B. im Bereich des Datenschutzrechts) entstehenden, hat der Auftraggeber zu tragen.

(2) Der Auftragnehmer weist den Auftraggeber unverzüglich darauf hin, wenn eine Weisung nach seiner Meinung gegen geltendes Recht verstößt. Nach Abgabe einer solchen Mitteilung ist der Auftragnehmer berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung so lange auszusetzen bzw. einzustellen, bis die Weisung vom Auftraggeber entweder bestätigt oder geändert wurde. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber über Verlangen Betroffener nach Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung, über Beschwerden Betroffener, über Beanstandungen zuständiger Aufsichtsbehörden und über vom Auftragnehmer erkannte Gefährdungen und Verstöße bzgl. der datenschutzgerechten Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten umgehend informieren.

(3) Der Auftragnehmer wird in seinem Verantwortungsbereich die innerbetriebliche Organisation so gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Er wird technische und organisatorische Maßnahmen zur angemessenen Sicherung der Daten des Auftraggebers vor Missbrauch und Verlust treffen, die in ihrer Gesamtheit den Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes (§ 9 BDSG) entsprechen. Dies beinhaltet insbesondere

a) Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen zu verwehren, mit denen die personenbezogenen Daten verarbeitet und genutzt werden (Zutrittskontrolle),

b) zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrolle),

c) dafür Sorge zu tragen, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle),

d) dafür Sorge zu tragen, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),

e) dafür Sorge zu tragen, dass nachträglich geprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabekontrolle),

f) dafür Sorge zu tragen, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den

Weisungen des Auftragsgeber verarbeit werden können (Auftragskontrolle),

g) dafür Sorge zu tragen, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),

h) dafür Sorge zu tragen, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können (Trennungskontrolle).

Eine Maßnahme nach Buchstabe b) bis d) ist insbesondere die Verwendung von dem Stand der Technik entsprechenden Verschlüsselungsverfahren.

(4) Eine Darstellung der technischen und organisatorischen Maßnahmen ist Bestandteil des jeweiligen produktbezogenen Datenschutzkonzepts gemäß dem Hauptvertrag. Die technischen und organisatorischen Maßnahmen können im Laufe des Auftragsverhältnisses der technischen und organisatorischen Weiterentwicklung angepasst werden. Wesentliche Änderungen sind schriftlich zu vereinbaren.

(5) Soweit der Auftragnehmer Mängel der technischen und organisatorischen Maßnahmen feststellt (wobei es auch einen Mangel darstellt, wenn die ergriffenen Maßnahmen nicht den Anforderungen des Auftraggebers entsprechen), benachrichtigt er den Auftraggeber darüber unverzüglich schriftlich. Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber auch alle sonstigen bekannten oder vermuteten Störungen, Unregelmäßigkeiten und Verstöße des Auftragnehmers, der bei ihm beschäftigten Personen oder von ihm beauftragten Subunternehmer gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen unverzüglich schriftlich mit. Dies gilt vor allem auch im Hinblick auf eventuelle Informationspflichten des Auftraggebers nach § 42a BDSG. Der Auftragnehmer sichert zu, den Auftraggeber bei der Erfüllung seiner Pflichten nach § 42a BDSG angemessen zu unterstützen.

(6) Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber auf Anforderung die für die Übersicht nach § 4g Abs. 2 S. 1 BDSG notwendigen Angaben zur Verfügung.

(7) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die mit der Verarbeitung der Daten des Auftraggebers befassten Mitarbeiter gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz (Datengeheimnis) verpflichtet und in die Schutzbestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingewiesen wurden. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort.

(8) Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber die Kontaktdaten seines betrieblichen Datenschutzbeauftragten mit. Jeder Wechsel des Datenschutzbeauftragten ist dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen.

(9) Überlassene Datenträger sowie sämtliche davon gefertigten Kopien oder Reproduktionen verbleiben im Eigentum des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat diese sorgfältig zu verwahren, sodass sie Dritten nicht zugänglich sind. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jederzeit Auskünfte zu erteilen, soweit dessen Daten und Unterlagen betroffen sind. Die datenschutzkonforme Vernichtung von Test- und Ausschussmaterial übernimmt der Auftragnehmer auf Grund einer Einzelbeauftragung durch den Auftraggeber. In besonderen, vom Auftraggeber zu bestimmenden Fällen erfolgt eine Aufbewahrung bzw. Übergabe.

(10) Die Erfüllung der vorgenannten Pflichten ist vom Auftragnehmer zu kontrollieren und in geeigneter Weise nachzuweisen. Über die Ergebnisse erstellt er jährlich einen Bericht. Der Auftraggeber kann die Berichte unter http://www.medical.siemens.com einsehen.

(11) Nach Abschluss der Leistungen unter dem Hauptvertrag hat der Auftragnehmer sämtliche im Zusammenhang damit in seinen Besitz gelangten und erstellten Daten (einschließlich Test- und Ausschussmaterial), Datenträger, Unterlagen und Verarbeitungs- oder Nutzungsergebnisse, einschließlich aller Kopien, nach Wahl des Auftraggebers entweder diesem auszuhändigen oder gemäß dessen näheren Weisungen zu lös-chen. Die vertragsgerechte Löschung bzw. Vernichtung ist dem Auftraggeber mit Datumsangabe schriftlich zu bestätigen. Jegliche gesetzliche oder vertragliche Zurückbehaltungsrechte an den verarbeiteten Daten und zugehörigen Datenträgern werden hiermit unwiderruflich ausgeschlossen.

**§ 4. Pflichten des Auftraggebers**

(1) Der Auftraggeber und der Auftragnehmer sind bzgl. der zu verarbeitenden Daten für die Einhaltung der jeweils für sie einschlägigen Datenschutzgesetze selber verantwortlich.

(2) Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverzüglich und vollständig zu informieren, wenn er bei der Prüfung der Auftragsergebnisse Fehler oder Unregelmäßigkeiten bzgl. datenschutzrechtlicher Bestimmungen feststellt.

(3) Die Pflicht zur Führung des öffentlichen Verfahrensverzeichnisses gem. § 4g Abs. 2 S. 2 BDSG (Jedermannverzeichnis) liegt beim Auftraggeber.

(4) Dem Auftraggeber obliegen die aus § 42a BDSG resultierenden Informationspflichten.

(5) Der Auftraggeber legt die Maßnahmen zur Rückgabe der überlassenen Datenträger und/oder Löschung der gespeicherten Daten nach Beendigung des Auftrags vertraglich oder durch Weisung fest.

(6) Entstehen nach Vertragsbeendigung zusätzliche Kosten durch die Herausgabe oder Löschung der Daten, so trägt diese der Auftraggeber.

(7) Erteilt der Auftraggeber Einzelweisungen, die über den vertraglich vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen, sind die dadurch begründeten Kosten vom Auftraggeber zu tragen.

**§ 5. Anfragen Betroffener an den Auftraggeber**

(1) Ist der Auftraggeber auf Grund geltender Datenschutzgesetze gegenüber einer Einzelperson verpflichtet, Auskünfte zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten dieser Person zu geben, wird der Auftragnehmer den Auftraggeber bei der Bereitstellung dieser Informationen unterstützen, vorausgesetzt der Auftraggeber fordert den Auftragnehmer dazu schriftlich auf und erstattet ihm die durch die Unterstützung entstehenden Kosten.

**§ 6. Kontrollpflichten**

(1) Der Auftraggeber ist berechtigt und verpflichtet, die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Pflichten (insbesondere der technischen und organisatorischen Maßnahmen) durch den Auftragnehmer einmal pro Kalenderjahr und darüber hinaus anlassbezogen in angemessener und vernünftiger Weise zu kontrollieren (z. B. durch Verlangen von Informationen oder Audit-Berichten bzgl. der Datenverarbeitungssysteme des Auf-tragnehmers), wobei sich solche Kontrollen nur auf Informa-tionen und Datenverarbeitungssysteme beziehen, die für unter dem Hauptvertrag geschuldete Leistungen relevant sind. Der Auftragnehmer duldet solche Kontrollen und unterstützt den Auftraggeber im erforderlichen Umfang bei ihrer Durchführung. Auf Anfrage weist der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Umsetzung der vereinbarten technischen und organisatorischen Maßnahmen nach. Dabei kann der Nachweis der Umsetzung solcher Maßnahmen, die nicht nur den konkreten Auftrag betreffen, auch durch Vorlage eines aktuellen Testats, von Berichten oder Berichtsauszügen un-

abhängiger (interner und externer) Instanzen (z. B. Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, Datenschutz-auditoren, Qualitätsauditoren) oder einer geeigneten Zertifi-zierung auf Grundlage von IT-Sicherheits- oder Datenschutz-audits erbracht werden.

(2) Umgehend im Anschluss an die Kontrolle der beim Auftragnehmer getroffenen Maßnahmen nach § 9 BDSG werden diese vom Auftraggeber dokumentiert. Die Dokumentation ist dem Auftragnehmer zeitnah zur Verfügung zu stellen. Stellt sich bei einer Kontrolle heraus, dass der Auftragnehmer in wesentlichem Umfang gegen die ihn treffenden, datenschutzrechtlich relevanten Vertragspflichten verstoßen hat, so trägt der Auftragsnehmer die dem Auftraggeber entstehenden Kosten der Prüfung einschließlich der Kosten für notwendigerweise eingeschaltete Dritte; anderenfalls trägt der Auftraggeber diese Kosten selber. Im Übrigen tragen beide Seiten selber die aus der Erfüllung ihrer jeweiligen Pflichten erwachsenden Kosten.

(3) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber auf schriftliche Anforderung hin binnen angemessener Frist alle Auskünfte erteilen, die zur Durchführung einer Kontrolle erforderlich sind.

**§ 7. Einschaltung von Subunternehmern**

(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Vertragserfüllung Subunternehmer einzuschalten. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von sämtlichen Forderungen von Subunternehmern gleich aus welchem Rechtsgrund frei. Subunternehmer innerhalb von EU/EWR beauftragt der Auftragnehmer im eigenen Namen. Mit Subunternehmern außerhalb von EU/EWR schließt der Auftragnehmer im Namen des Auftraggebers einen Standardvertrag für Auftragsdatenverarbeiter gemäß der Kommissionsentscheidung 2010/87/EU („Standardvertrag"); die Vorgehensweise ist im Einzelnen in § 7 Abs. (3) beschrieben. Unter http://www.medical.siemens.com kann der Auftraggeber eine Liste aller vom Auftragnehmer aktuell eingesetzter Subunternehmer sowie deren jeweiliger Aufgaben einsehen. Auf Anfrage erteilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber Auskunft darüber, welche dieser Subunternehmer für den Auftraggeber tätig sind, stellt dem Auftraggeber Kopien der datenschutzrelevanten Verträge mit diesen Subunternehmern zur Verfügung und erteilt ihm Auskunft über die Umsetzung der datenschutzrelevanten Pflichten durch diese Subunternehmer.

(2) Bezüglich des Einsatzes jedes Subunternehmers (gleich ob innerhalb oder außerhalb von EU/EWR) gilt folgendes: Der Auftragnehmer wählt den Subunternehmer sorgfältig und unter besonderer Berücksichtigung seiner Eignung sowie der von ihm getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen aus. Der Subunternehmervertrag hat genaue Festlegungen zu Gegenstand, Reichweite und Dauer des an den Sub-unternehmer erteilten Auftrags zu enthalten (einschließlich ins-besondere bzgl. Umfang, Art und Zweck der Daten-erhebung, -verarbeitung und -nutzung, Art der Daten, Kreis der Betroffenen, technischen und organisatorischen Maßnahmen), wobei die Verantwortlichkeiten des Auftrag-nehmers und des Subunternehmers deutlich voneinander und von den Verant-wortlichkeiten etwaiger Dritter abzugrenzen sind. Es obliegt dem Auftragnehmer, seine Pflichten aus diesem ADV-Vertrag dem Subunternehmer zu übertragen; dies gilt insbesondere für Anforderungen an Vertraulichkeit, Datenschutz und Daten-sicherheit zwischen den Vertragspartnern dieses ADV-Vertrags. Dem Auftraggeber sind Kontroll- und Prüfungsrechte ent-sprechend § 6 einzuräumen. Der Auftragnehmer hat die Ein-haltung dieser Pflichten durch den Subunternehmer regel-mäßig, mindestens jedoch einmal jährlich zu prüfen, wobei sich solche Prüfungen mindestens auf die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen über den Datenschutz, der Vorgaben aus diesem ADV-Vertrag und das Bestehen von Anpassungsbedarf an den technischen und organisatorischen Maßnahmen zu beziehen haben. Der Auftragnehmer dokumentiert das Ergeb-nis jeder solchen Prüfung schriftlich und teilt es dem Auftrag-geber unaufgefordert mit.

(3) Bezüglich des Einsatzes von Subunternehmern außerhalb von EU/EWR gilt zusätzlich folgendes: Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer hiermit, in seinem Namen einen Standardvertrag mit jedem Subunternehmer abzuschließen und bevollmächtigt den Auftragnehmer hiermit unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung gemäß § 181 BGB, alle für diesen Vertragsschluss erforderlichen Handlungen im Namen des Auftraggebers vorzunehmen, einschließlich insbesondere der ausdrücklichen oder stillschweigenden Abgabe und Entgegennahme von Vertragserklärungen und des Verzicht auf das Zugangserfordernis gemäß § 151 BGB. Der Auftragnehmer führt den Vertragsschluss wie folgt herbei: Der Auftragnehmer führt eine aktuelle Liste der von ihm eingesetzten eingesetzten Subunternehmer („Subunternehmerliste"). Auf der Subunternehmerliste sind jedem Subunternehmer alle Endkunden zugeordnet, für die er Verarbeitungsleistungen erbringt. Die für den Abschluss des Standardvertrags zwischen dem Auftraggeber und dem Subunternehmer erforderlichen Erklärungen gibt der Auftragnehmer in gleichzeitiger Vertretung für den Auftraggeber und den Subunternehmer dadurch ab, dass der Auftragnehmer auf der Subunternehmerliste den Auftraggeber als Endkunden dem Subunternehmer zuordnet.

Beim Abschluss des Standardvertrags zwischen dem Auftraggeber und dem Subunternehmer hat der Auftragnehmer

a) die Vorgaben dieses ADV-Vertrags - siehe insbesondere § 7 (2) - im Wesentlichen inhaltsgleich zu vereinbaren

und

b) in den Anlagen 1 und 2 zum Standardvertrag exakt zu beschreiben, welche der im Hauptvertrag beschriebenen Leistungen der Subunternehmer erbringen soll (Anlage 1 des Standardvertrags) und welche technischen und organisatorischen Maßnahmen der Subunternehmer ergreifen muss (Anlage 2 des Standardvertrags).

Der Auftragnehmer darf den Standardvertrag um zusätzliche Bestimmungen ergänzen (nicht: abändern), die er vernünftigerweise zur Erfüllung datenschutzrechtlicher Anforderungen des anwendbaren Rechts (z. B. Anforderungen an die Einschaltung des Subunternehmers) für erforderlich oder sachdienlich hält.

(4) Der Auftragnehmer ist gegenüber dem Auftraggeber für die ordnungsgemäße Erfüllung der Leistungen durch die nach Maßgabe von § 7 (1) bis (3) eingeschalteten Subunternehmer verantwortlich. Der Auftraggeber beauftragt und berechtigt den Auftragnehmer hiermit, für den Auftraggeber alle sich aus diesem ADV-Vertrag und einem Standardvertrag ergebenden Handlungen auszuführen bzw. alle sich daraus ergebenden Rechte des Auftraggebers direkt gegenüber dem jeweiligen Subunternehmer geltend zu machen, insbesondere für regelmäßige und ausreichende Kontrolle des Subunternehmers zu sorgen. Der Auftraggeber bleibt verpflichtet, die Ausübung der Kontrollbefugnisse zu überwachen und kann diese Kontrolle jederzeit auch selbst gegenüber dem Subunternehmer ausüben. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass der Auftraggeber auch unmittelbar beim Subunternehmer Kontrollmaßnahmen durchführen kann.

(5) Der Auftraggeber kann der weiteren Verwendung eines bestimmten Subunternehmers aus wichtigem Grund widersprechen. Der Auftragnehmer ist in diesem Fall berechtigt, den Hauptvertrag bezüglich der bis zum Widerspruch des Auftraggebers vom Subunternehmer erbrachten Leistungsteile teilweise oder, falls eine solche Teilkündigung nicht möglich ist (z. B. weil die betroffenen Teilleistungen nicht von den übrigen Leistungen separierbar sind), insgesamt zu kündigen.

**§ 8. Informationspflichten, Schriftformklausel, Rechtswahl**

(1) Sollten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Pfändung oder Beschlagnahme, durch ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereignisse oder Maßnahmen Dritter gefährdet werden, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren. Der Auftragnehmer wird alle in diesem Zusammenhang Verantwortlichen unverzüglich darüber informieren, dass die Hoheit und das Eigentum an den Daten ausschließlich beim Auftraggeber als „verantwortliche Stelle" im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes liegen.

(2) Änderungen und Ergänzungen dieses ADV-Vertrags bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung und des ausdrücklichen Hinweises darauf, dass es sich um eine Änderung bzw. Ergänzung dieses ADV-Vertrags handelt. Dies gilt auch für einen Verzicht auf dieses Formerfordernis.

(3) Für diesen ADV-Vertrag gilt deutsches Recht